

MÓDULO 7 DE 8

Sucesiones: vender con **varios herederos**

Un nicho de alta motivación y baja competencia, con reglas propias que hay que entender antes de captar una propiedad heredada.

Por qué las sucesiones son un **caso especial**

Cuando el propietario de una vivienda fallece, la propiedad no pasa automáticamente a nombre de sus herederos. Necesita un proceso judicial —la sucesión— que determine quiénes son los herederos y qué parte le corresponde a cada uno. Hasta que ese proceso no avanza lo suficiente, la venta de la propiedad tiene limitaciones importantes que un agente necesita entender antes de aceptar la captación.

POR QUÉ VALE LA PENA ESPECIALIZARSE EN ESTO

Las propiedades en sucesión suelen tener alta motivación de venta (los herederos necesitan resolver la situación) y menos competencia entre agentes, porque muchos evitan estas operaciones por desconocimiento del proceso. Entenderlo bien es una ventaja competitiva real.

Las etapas del proceso sucesorio

ETAPA	QUÉ SIGNIFICA PARA LA VENTA
Fallecimiento, sin sucesión iniciada	La propiedad sigue a nombre del fallecido — no se puede vender todavía; hay que iniciar el proceso sucesorio
Sucesión en trámite	El proceso está en curso pero sin declaratoria de herederos — generalmente todavía no se puede escriturar la venta
Declaratoria de herederos	La justicia ya determinó quiénes son los herederos y en qué proporción — a partir de acá suele ser posible avanzar con la venta
Inscripción registral a nombre de los herederos	La propiedad ya figura formalmente a nombre de los herederos en el registro — la situación más clara para vender

TIP ALLIANCE REAL SYSTEM

Preguntá siempre, desde el primer contacto, en qué etapa está el proceso sucesorio. La respuesta define completamente qué podés y qué no podés hacer con esa captación hoy.

Cómo se maneja la **venta con varios herederos**

Cuando hay declaratoria de herederos y son varias las personas que heredaron la propiedad, todas ellas —salvo que hayan cedido su parte formalmente a otro heredero— tienen que estar de acuerdo con la venta.

- 1 **Identificá a todos los herederos** desde el principio, no solo a quien te contactó — pedí ver la declaratoria de herederos para confirmarlo.
- 2 **Confirmá que todos estén de acuerdo** con vender, con el precio y con las condiciones — un solo heredero en desacuerdo puede trabar toda la operación.
- 3 **Identificá si hay un representante designado** para las gestiones, o si cada heredero participa individualmente de las decisiones.
- 4 **Si hay menores de edad o personas con capacidad restringida entre los herederos**, la venta requiere autorización judicial adicional — es un proceso más largo que necesita asesoramiento legal específico.

EL ERROR MÁS COMÚN

Avanzar en la comercialización de una propiedad porque un heredero mostró interés en vender, sin haber confirmado que el resto de los herederos también está de acuerdo. Esto genera expectativas en compradores que después no se pueden cumplir.

Cómo **acompañar** a una familia en esta situación

Una venta por sucesión no es solo una operación inmobiliaria más — generalmente ocurre en un momento emocionalmente difícil para la familia. La forma en que acompañás el proceso importa tanto como el conocimiento técnico.

- ◆ **Tené paciencia con los tiempos** — el proceso sucesorio tiene sus propios plazos judiciales, que no dependen de vos ni se pueden apurar desde tu rol.
- ◆ **Facilitá la comunicación entre herederos** cuando haga falta, sin tomar partido en desacuerdos familiares — tu rol es profesional, no de mediador de conflictos personales.
- ◆ **Sugerí asesoramiento legal específico** desde el principio — un abogado especializado en sucesiones agiliza el proceso mucho más que intentar resolverlo de forma informal.
- ◆ **Sé transparente sobre los tiempos reales** con cualquier comprador interesado, para no generar expectativas de un cierre más rápido del que realmente es posible.

En una sucesión, tu valor no es solo conseguir el mejor precio. Es ser el profesional que entiende el proceso, respeta los tiempos de la familia, y evita que la venta se convierta en una fuente más de tensión en un momento ya difícil.

Lo que te llevás de este módulo

- ◆ Una propiedad heredada necesita atravesar el proceso sucesorio (idealmente hasta la declaratoria de herederos) antes de poder venderse con seguridad.
- ◆ Con varios herederos, todos —salvo cesión formal— tienen que estar de acuerdo con la venta, el precio y las condiciones.
- ◆ Casos con menores de edad o personas con capacidad restringida entre los herederos requieren autorización judicial adicional y asesoramiento legal específico.
- ◆ Acompañar bien una venta por sucesión combina conocimiento técnico del proceso con paciencia y sensibilidad ante una situación familiar delicada.

PRÓXIMO MÓDULO

Módulo 8 — Tu checklist legal y fiscal completo: todo lo visto en el curso, organizado en una guía de consulta rápida para tu día a día.

EJERCICIO PRÁCTICO

Si tenés una propiedad en sucesión en tu cartera hoy, confirmá en qué etapa del proceso está y si ya identificaste a todos los herederos. Si no tenés ninguna, escribí las tres primeras preguntas que harías al recibir una consulta de este tipo.

Alliance Real System

